DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0801240-13.2020.8.15.2001
EXEQUENTE: SALVADORA MARIA BRANDAO STEIN
EXECUTADO: UNIMED NORTE E NORDESTE, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Visto etc.

A resolução n° 32/2025 do TJPB instalou, no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, o Núcleo de Justiça 4.0 Saúde Suplementar, com competência absoluta para processar e julgar, em todo o território do Estado da Paraíba, as demandas ajuizadas em face de operadoras de planos de saúde, cujo objeto envolva, nos termos da Lei nº 9.656/1998:

I – a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde;

II – a garantia de acesso à atenção médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica e/ou terapêutica ao beneficiário;

III – a obtenção de atendimento à saúde por meio de reembolso de despesas ou utilização de rede credenciada;

IV – a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças e agravos.

O parágrafo 3º afirma que estão excluídas da competência deste núcleo, as causas que envolvam discussões meramente contratuais, como reajustes, coparticipação, rescisões ou questões financeiras que não digam respeito diretamente ao atendimento em saúde. Vejamos:

§ 3º Ficam excetuadas da competência do núcleo as ações que tenham por objeto exclusivo discussões contratuais entre beneficiário e operadora de plano de saúde que não envolvam os temas previstos nos incisos I a IV do caput deste artigo,

tais como reajustes, rescisões contratuais, carência, cláusulas de coparticipação e outras matérias que não versem diretamente sobre a garantia da assistência à saúde nos termos da Lei nº 9.656/1998.

Compulsando-se os autos, constata-se que a ação em epígrafe tem como pleito **indenização por danos materiais e morais**, sem relação com a necessidade de efetivação imediata de tratamento de saúde, motivo pelo qual, não está abarcado pela competência deste núcleo, conforme termos da resolução n° 32/2025 do TJPB.

Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente processo, determinando sua REMESSA ao juízo natural competente para o processamento regular do feito, nos termos da Resolução nº 32/2025, publicada no DJE de 22/07/2025.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
04/12/2025 10:57:20
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128323644

25120410571966300000012

IMPRIMIR GERAR PDF